



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 18ª VARA CRIMINAL
 AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0063600-49.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Aos 23 de agosto de 2017, às 13:30 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, **Drª. Anna Paula Souza de Moraes**, o réu Jhonatan e sua defensora, **Drª. Rosilene Cristina Otaviano**, Defensora Pública. **Dada a palavra á Defesa, foi dito que:** MM. Juíza, nesta oportunidade, ofereço Defesa Preliminar. Trata-se de réu inocente. Arrolo as mesmas testemunhas indicadas pela acusação, reservando-me o direito de substituí-las após contato com o acusado. Defesa ao final. **Pela MM. Juíza foi dito que:** Recebo a Defesa Preliminar. Em que pese o alegado pela Defesa, é mantida a audiência de instrução. Neste diapasão, recebo a denúncia. Cite-se o réu. Nesta oportunidade, foi o réu citado e a ele entregue cópia da denúncia. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** JHONATAN DE CAMPOS BELINI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Regularmente processado, a presente ação deve ser julgada procedente, uma vez que a materialidade e autoria dos delitos foram devidamente demonstradas. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/22, pelo laudo de constatação de fls. 23/25 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 101/103. A autoria também é inconsteste. O réu, ouvido na fase policial, calou-se. Em Juízo, negou a prática do delito, afirmando que as drogas eram do menor e foi injustamente acusado, por ter antecedente por tráfico. Suas escusas, porém, não merecem nenhuma credibilidade, sendo destituídas de qualquer verossimilhança. Os Policiais Militares que realizaram a diligência confirmaram integralmente os fatos narrados na inicial, noticiando que se depararam com o acusado, que tentou se evadir, dispensando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

uma sacola, na qual estavam as drogas. Afirmaram que a quantidade e diversidade de drogas revelava que estas não eram destinadas ao consumo do acusado. Assim, devidamente demonstrada a prática do crime pelo réu, sendo a versão deste totalmente divorciada das provas coligidas, sendo comprovada ainda a participação do adolescente, conforme a denúncia. Diante do exposto, requeiro a condenação do réu, nos termos da inicial, fixando-se o regime fechado para que inicie o cumprimento da pena. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** A ação penal movida contra Jhonatan de Campos Belini não merece procedência, pois não vem embasada em provas firmes, seguras e isentas de parcialidade, como a seguir se demonstrará. Ouvido em juízo, o réu negou a prática do tráfico de entorpecentes. Afirmou que estava a droga apreendida era do adolescente que se encontrava no local e foi detido na ocasião. Sustentou que se encontrava no local para a compra de “crack”, do qual é usuário, tendo sido obrigado a manter a droga em suas mãos com a chegada dos policiais. Contra a versão exculpatória do réu, há apenas os testemunhos parciais dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante e do adolescente que estava em sua companhia. O policial Paulo Ramiro afirmou que estava em patrulhamento de rotina quando visualizou o réu e o adolescente, os quais empreenderam fuga, oportunidade em que o réu teria dispensado a sacola contendo a droga. O policial Felipe Pereira confirmou a versão apresentada pelo seu colega de farda. O adolescente Samuel, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, afirmou que estava no local “empinando pipa”, momento em que percebeu a chegada dos policiais e, temeroso, correu. Afirmou ter visualizado o réu dispensar uma sacola, posteriormente soube que continha drogas. Ora, bem se sabe que os policiais não são impedidos de prestar depoimento, nem se intenta simplesmente duvidar de suas palavras, no entanto, há de se atentar ao fato de aqueles policiais que prestaram depoimento desabonando o réu serem os mesmos que diligenciaram no sentido de abordá-lo e prendê-lo em flagrante. É natural presumir que, pelo próprio teor de sua profissão e de acordo com as medidas tomadas, os policiais tenderiam a depor contra o acusado, a fim de justificar suas condutas. O Adolescente, por sua vez, tem interesse em lançar acusação contra o réu para se escusar de, eventual, acusação de ato infracional. Assim, ambos os testemunhos não se mostram confiáveis para embasar eventual acusação penal. Ademais, para cuidar de não levantar as suspeitas que recaem sobre tais testemunhos, a acusação poderia, como de praxe, ter arrolado testemunhas presenciais que pudessem confirmar a versão dos policiais e do adolescente. Não feito isto, débil se mostra a condenação embasada unicamente por depoimento dos condutores do flagrante e do adolescente. Especialmente em casos de tráfico de entorpecente, como o ora em apreço, as declarações dos policiais, devem ser tomadas com a devida cautela e jamais poderão, sozinhas, fundamentar decisão condenatória, haja vista a facilidade de se forjar provas nestas situações. Posto isto, requer-se a Vossa Excelência: 1. A revogação da prisão preventiva, pois não há qualquer indício da necessidade da manutenção do encarceramento, sendo certo que a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

suficientes, vez que o réu não é reincidente e tampouco possui maus antecedentes; 2. Que seja julgada improcedente a ação penal, com a conseqüente absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso, VII, do Código de Processo Penal. 3. SUBSIDIARIAMENTE, caso de outra forma entenda Vossa Excelência, quanto à eventual reprimenda adotada, requer-se: a) aplicação da pena-base no patamar mínimo; b) reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, pois o réu preenche os requisitos exigidos pelo dispositivo legal: é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 591054), firmou a tese de que “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.”. Assim, o fato de o réu responder a ação penal em curso não é hábil para afastar a incidência do tráfico privilegiado. c) aplicação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base em entendimento pacífico dos tribunais superiores quanto a essa possibilidade; d) A concessão do direito de apelar em liberdade, nos moldes do que estabelecem o artigo 594 do CPP e o art. 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. JHONATAN DE CAMPOS BELINI**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 20 de julho de 2017, por volta das 17h30min, na Rua Manuel Mendes Ribeiro, nº 411, Cangaíba, neste Município e Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o adolescente infrator *Samuel de Jesus José dos Santos*, foi surpreendido por policiais quando trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 260 *ependorfs* contendo 94,5g de cocaína, 26 potes plásticos e 4 trouxinhas plásticas contendo 35,5g de maconha e 63 microtubos contendo 44,7g de *crack*, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/48. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 98), foi a mesma apresentada. Recebida a denúncia, foi o réu citado. Nesta oportunidade foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a conseqüente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e alternativamente, a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 20/22, laudo de constatação de pgs. 23/25 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 101/103. O réu, ao ser interrogado, quis fazer crer que estava no local dos fatos, para adquirir entorpecente, e não porque ali estaria traficando. No entanto, sua versão não guarda harmonia com a prova produzida, ao contrário, muito dela se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

distancia. Assim é que o adolescente quando admite na fase policial estar "empinando" pipa, confirmou ao policial Paulo que o adolescente veio a admitir que o réu estava vendendo e, portanto, confirmou que o acusado fora quem dispensara a droga. Os policiais confirmam, em juízo, o declarado na fase policial, ou seja, ter sido o réu surpreendido na posse da droga que dispensou quando da fuga, juntamente com o adolescente, que ratificou aquele estar traficando. Não há duvidas, pelos relatos colhidos, de que ali se encontrava e foi surpreendido, o acusado. Não há qualquer causa que exima o réu de pena. **Passo à dosagem das penas.** O réu não possui antecedente criminal podendo, assim, ter as penas-base fixadas no mínimo legal, eis que agiu com dolo normal à espécie, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Em que pese à gravidade da conduta, e a diversidade de droga, entendo ser possível a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, ou seja, proceder-se à diminuição da pena de metade. Chego, assim, às penas de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa. Por fim, exaspero a pena de um sexto, diante da causa de aumento de prática de narcotraficância envolvendo adolescentes, sendo a sanção final de dois anos e onze meses de reclusão e duzentos e noventa e um dias multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia certeza de impunidade, em especial, porque visando a adolescente, e ainda, diante da diversidade de drogas. Por acreditar na impunidade, não reúne requisitos subjetivos para aplicação, ao réu, da substituição de que trata o artigo 44, do Código Penal. Não poderá recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão preventiva em especial qualquer indício de que tenha vínculo com o distrito da culpa e que não privará a aplicação da lei penal. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR JHONATAN DE CAMPOS BELINI**, por infração ao disposto no artigo 33, *caput*, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento de um dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e noventa e um dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 23 de agosto de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.